

1526049-67.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... encontraram uma pessoa que avisou sobre o tráfico e pediram apoio. Foram averiguar e viram o réu. Ele tentou fugir e confessou que cuidava do local. Com ele havia um rádio e dentro da residência havia outros. Só se lembra dele no local. Um transeunte os avisou do tráfico, perto de onde o réu foi preso. Também havia 17 munições de 9 mm. A droga estava dividida em sacos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1526049-67.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526049-67.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2293659/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21069200 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3762/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MICHAEL CALDAS FRANCISCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

MICHAEL CALDAS FRANCISCO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, bem como artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque em 27 de outubro de 2021, durante período de calamidade pública, por volta das 04h30min, na Rua Firminópolis, nº 100, Brasilândia, nesta cidade e comarca, mantinha sob sua guarda e depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 254 porções que continham 687,8 gramas de tetrahydrocannabinol (THC), 214 porções que continham 52,9 gramas de cocaína, 397 eppendorfs que continham 73,4 gramas da mesma droga sob a forma de "crack", 17 frascos que continham 340 mililitros de tricloetileno e 01 comprimido com 0,46 gramas de tenanfetamina (MDA), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 16/17 e laudo de constatação a fls. 24/29).

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o possuía e mantinha sob

sua guarda 17 (dezessete) cartuchos íntegros, de calibre 9 mm, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de seu barraco. Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram alertados por um transeunte sobre a prática de tráfico de drogas nas imediações. Diligenciando no local apontado, os policiais avistaram o réu, parado na porta de um barraco, portando um rádio transmissor. MICHAEL, ao notar a aproximação policial, tentou se ocultar no interior do barraco, mas foi detido na escada de acesso ao local.

Em vistoria ao barraco, os policiais encontraram as substâncias entorpecentes acima indicadas, além de 17 (dezessete) cartuchos íntegros de calibre 9mm. Diante disso, foi ele preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar, sendo recebida a denúncia e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com a observância da agravante do artigo 61, II, "j"; o afastamento da minorante do tráfico privilegiado; além da fixação do regime inicial fechado.

A Defensoria Pública postulou a improcedência do feito com o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao delito do artigo 12 da Lei 10826/03, pois houve a apreensão de munição sem o respectivo armamento; e também o reconhecimento da insignificância, porque houve a apreensão de pequena quantidade de munições. Em relação à acusação por tráfico, pediu a absolvição por falta de provas. De forma subsidiária, requereu a condenação apenas pelo delito do artigo 33, com a causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11343/06, por falta de provas da autonomia entre as condutas; pena base no mínimo; o afastamento da agravante atinente ao estado de calamidade pública; redução da pena (artigo 33, §4º, da Lei 11343/06), regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, pelo Laudo de constatação de fls. 24 e químico-toxicológico de fls. 104. A materialidade das munições foi constatada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16 e Laudo de eficácia de fls. 103. A autoria é certa.

Na fase policial (fls. 11), o réu afirmou que é usuário de drogas e estava no local para a aquisição, quando acabou abordado. Judicialmente, disse que trabalha com reciclagem. É usuário e foi comprar droga. Não tinha rádio e nem drogas. Estava na parte de baixo do barraco. Compra de pessoas que ficam lá e por isso estava no local. Quando chegou, os policiais já estavam lá e mandaram ele parar. Mora ali perto, na mesma rua. Nunca foi preso ou processado. Não conhecia os policiais anteriormente. Mora sozinho, pois, sua família mora em Francisco Morato. Tem um filho de 4 meses e ajuda no sustento dele.

A testemunha Anderson, policial militar, reconheceu o acusado em audiência. Disse que durante o patrulhamento, uma pessoa que estava indo trabalhar avisou que, em um barraco perto da Rua Firminópolis, havia tráfico de drogas. Foram averiguar e viram o réu na frente ao barraco. Ele tentou fugir. Os policiais encontraram no barraco muitas drogas, munição 9 mm e carregadores e rádios transmissores. O acusado tinha com ele um rádio e disse para a equipe que somente olhava o local. Não havia mais ninguém na via. A pessoa que indicou que havia tráfico estava a cerca de 200 metros do barraco. O réu foi detido na escada, território do barraco. No local, vizinhos disseram que era um barraco abandonado, não sabiam de nada. Só havia um colchão. A munição estava em um saco amarrado (17 intactas). Havia maconha, cocaína, crack e lança perfume, já divididas em porções. Não foi achado dinheiro. Não conhecia o acusado anteriormente.

A testemunha Rodrigo, policial militar, reconheceu o réu em audiência. No patrulhamento encontraram uma pessoa que avisou sobre o tráfico e pediram apoio.

Foram averiguar e viram o réu. Ele tentou fugir e confessou que cuidava do local. Com ele havia um rádio e dentro da residência havia outros. Só se lembra dele no local. Um transeunte os avisou do tráfico, perto de onde o réu foi preso. Também havia 17 munições de 9 mm. A droga estava dividida em sacos plásticos. Não era moradia, era barraco de armazenamento. Não se lembra se havia bens pessoais no local. Os fatos ocorreram por volta de 4 ou 5 da manhã. O réu sabia o que acontecia ali. A droga e a munição estavam aparentes, em cima de uma mesa. Não conhecia o acusado anteriormente.

Desta forma, a prova acusatória é robusta e autoriza a condenação pelos fatos narrados na exordial.

Inicialmente, afasto o pedido de reconhecimento do princípio da insignificância para o crime de porte ilegal de munição ou de absolvição por ter se apreendido somente a munição e não a arma. O delito deve ser analisado dentro de um contexto: foram encontradas as 17 munições de calibre 9 mm junto com grande quantidade de entorpecentes. Neste sentido os recentes julgados abaixo:

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16 DA L E I N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PRÁTICA NO CONTEXTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[...] os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável [...] o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida" (HC n. 430.276/MG). 2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. Quando o crime de posse de munição é praticado dentro do contexto do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não cabe a aplicação do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1695811 SP 2017/0233194-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

RECURSO ESPECIAL Nº 1918399 - MG (2021/0024732-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CRISTIANO EUGENIO TORRES CARDOSO com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal - CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG em julgamento de embargos de declaração na apelação criminal n. 1.0145.17.046097-9/001. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e no art. 12 da Lei n. 10.826/03, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal - CP (tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa (fls. 397/399). Recursos de apelação interpostos pela Defesa do recorrente e de corréu foram parcialmente providos para impor o regime inicial semiaberto (fl. 568). O acórdão ficou assim ementado: "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ? CONDENAÇÃO MANTIDA ? MINORANTE ESPECIAL ? REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS ? ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL ? NECESSIDADE ? POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO ? DELITO DE PERIGO ABSTRATO ? CONDUCTA LESIVA À INCOLUMIDADE PÚBLICA ? CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a condenação dos réus é medida que se impõe. 02. Comprovado nos autos que os acusados se dedicavam à prática de atividades delitivas, não fazem jus

à minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06. 03. O Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade (HC nº. 114.568), declarou inconstitucional a norma que estabelece a fixação automática do regime prisional inicialmente fechado para cumprimento da pena referente aos delitos hediondos ou a estes equiparados (§ 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90). Assim, a fixação do regime não deve se dar a partir da natureza do crime, mas assim em virtude da pena aplicada e considerando-se, ainda, as circunstâncias judiciais do agente. 04. O crime de posse irregular de munição, classificado como de mera conduta, dispensa, para sua consumação, a efetiva comprovação do perigo, porque é ele presumido. 05. Dotada de perigo abstrato, a conduta de possuir munição em situação irregular, mesmo que não associada a uma arma de fogo de calibre compatível, revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal que a incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal." (fl. 540). (...) Em segundo tópico, a Defesa apontou violação ao art. 12 da Lei n. 10.826/03, pois o TJMG não reconheceu a atipicidade da conduta. Assevera que a posse de munição desacompanhada da arma é conduta atípica. Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPE (fls. 604/612). (...) Sobre a violação ao art. 12 da Lei n. 10.826/03, o TJMG afastou a atipicidade da conduta nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos): "Embora não desconheça o posicionamento segundo o qual a posse/porte de munição, não associada a arma de fogo de calibre compatível, não gera perigo, ainda que abstrato, porque não ofende o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. tendo aliás, já comungado deste entendimento, certo é que, após debruçar-me sobre o tema, cheguei a conclusão diversa. Analisando a matéria detidamente passei a entender que o porte ilegal de arma de fogo ou de munição é lesiva ao bem juridicamente tutelado pela norma que o incrimina, ou seja, a incolumidade pública. Isso porque, para a caracterização do delito insculpido no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, é necessário esteja o agente simplesmente possuindo arma de fogo ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ora, o crime de posse irregular de munição, assim como também o porte ilegal de arma de fogo ? classificado como de mera conduta ? dispensa, para sua consumação, a efetiva comprovação do perigo, porque este é presumido. Como tenho manifestado em outros julgados, penso que a incolumidade pública, tutelada pelo tipo penal, não deve ser compreendida, restritivamente, como incolumidade física do indivíduo social. Em verdade, deve ser entendida como paz pública, para a qual mister sejam protegidos a vida, o patrimônio, a liberdade sexual, também a incolumidade física. Inegável que a posse irregular de munição ? ainda que não associada à arma de fogo de calibre compatível ? oferece, à toda evidência, risco de lesão a outros bens jurídicos que, se violados, comprometem a paz social. Por oportuno, confira-se a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o porte ilegal de munição: [...] Nesse panorama, tem-se que a posse irregular de munição, pouco importa se associada a uma arma de fogo de calibre compatível ou não, viola o bem jurídico tutelado pela norma que o proíbe, revestindo-se, pois, de lesividade. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade da conduta criminosa perpetrada pelo agente." (fls. 558/562). Extrai-se do trecho acima que o TJMG manteve a compreensão de que a conduta de possuir munição desacompanhada da arma de fogo se subsume à hipótese normativa do art. 12 da Lei n. 10.826/03 que preconiza crime de mera conduta. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, notadamente no caso concreto em que o delito em análise foi cometido no contexto do tráfico de drogas . No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE DAS LISTAS E E "F1" DA PORTARIA N. 344/1998 DA ANVISA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 5. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.856.980/SC e AgRg no HC n. 619.750/RS (DJe 30/9/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que "a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Trata-se de delito de

perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado. [...] a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal. Precedentes." 6. As circunstâncias descritas no caso dos autos permitem concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste recurso não se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência. Isso porque foram encontrados, em poder do recorrente, 1 cartucho calibre .38, marca PMC; 1 cartucho de caça, marca RWS; 2 estojos calibre .32, marca CBC; 1 estajo calibre .32, marca PMC; e 1 estajo calibre 9 mm, marca CBC; além de substâncias entorpecentes. Nesse cenário, a posse irregular de munições por agente com envolvimento em tráfico de drogas, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta. 7. No acórdão apontado como paradigma, a despeito da posse irregular de munições, o réu não possuía envolvimento com o tráfico de drogas, de maneira que, por ausência de similitude fática entre as demandas, não há como se conhecer do recurso especial no tocante à alínea c do permissivo constitucional. 8. Recurso especial parcialmente conhecido (somente em relação à alínea a do art. 105, III, da CF) e, nessa extensão, não provido. (REsp 1785622/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021). HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DENÚNCIA FORMALIZADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANAS. ATIVIDADE TÍPICA DO DELITO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. POSSE DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ARMAMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DO TRÁFICO. [...] 3. A partir do julgamento do EResp 1853920/SC pela Terceira Seção, "o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EResp 1853920/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). 4. Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição (1 cartucho intacto CBC calibre . 38), de flagrante de tráfico com a apreensão de quantidade de drogas (51 invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de crack, acondicionados em formato de "pedra", com peso bruto de 12,4 gramas), evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 5. A jurisprudência desta Corte entende que "a posse ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado" (AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). 6. Habeas Corpus denegado. (HC 683.199/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de

periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. 3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido. (EResp 1856980/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 30/09/2021) Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, nego-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. JOEL ILAN PACIORNIK Relator (STJ - REsp: 1918399 MG 2021/0024732-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 16/12/2021)

Os policiais foram seguros em afirmar que abordaram o réu por conta do rádio comunicador, encontrando na residência as drogas descritas bem como munições. O réu tentou fugir dos policiais, a droga estava em local visível no barraco, e os fatos ocorreram de madrugada, sendo improvável a versão do acusado de que estava indo naquele momento comprar entorpecentes. Tinha um rádio comunicador, e dentro do barraco foram achados outros. Tratava-se de local de armazenamento, e não de moradia, como ficou claro. Os policiais gozam de presunção "Juris tantum" de veracidade em tudo quanto alegarem, não logrando a defesa produzir qualquer prova que colocasse seus relatos em descrédito. Certo é que foram indagados e afirmaram não conhecer o réu anteriormente, não possuindo, portanto, qualquer motivo para lhe imputar falsamente a prática da infração.

A quantidade e a variedade das drogas apreendidas impedem a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. A denúncia acertadamente capitula a ocorrência de tráfico em concurso com porte de munições, em que pese a previsão legal de causa de aumento insculpida no artigo 40, IV da Lei de Drogas. Não se pode olvidar que a arma de fogo correspondente às munições (calibre 9mm) sequer foi encontrada no local, motivo pelo qual não há prova no sentido de que o tráfico na região era realizado com emprego de arma de fogo como meio de intimidação difuso, razão pela qual entendo que o concurso material é mais adequado como capitulado pelo "Parquet".

3- Passo à dosagem das penas.

Podem ser aplicadas as penas acima do mínimo, no patamar de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, considerando a vasta quantidade das drogas, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas.

Não se pode desprezar o fato de o réu ter em depósito mais de meio quilo de maconha, além de crack, cocaína e MDA, justificando-se por isso a pena acima do mínimo, em face a quantidade e natureza das substâncias.

Quanto ao crime de porte de munições, aplico as penas no mínimo 01 ano de detenção. O réu é primário.

Impossível, na segunda fase, a consideração da agravante da calamidade, eis que já flexibilizadas as medidas restritivas.

A quantidade de drogas e o fato de portar um rádio comunicador impedem a redução descrita no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, evidenciando que o réu se dedicava a atividades criminosas.

Assim, o montante final é estabelecido em 06 anos de reclusão, pagamento de 600 dias-multa pelo tráfico e 01 ano de detenção pela posse das munições.

O regime inicial será o fechado para a reclusão, pelos motivos já expostos, e aberto para o delito punido com detenção. O réu tinha tipos diversos de drogas, em quantidade, além de munição, e gozava da confiança dos donos da droga para guardar sozinho todo o material encontrado.

Não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, abalada pela traficância em larga escala e com organização.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

4. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar MICHAEL CALDAS FRANCISCO, já qualificado nos autos, às penas de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, bem como 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA